

שבת שובה תשנ"ז

בענין כשרות מיני סכך שונים ואם יש איסור בקשירת סכך לתקרה

מצויים בשוק מיני סכך שונים עם הכשרים שונים ורבתה המבוכה איזה מן הסככים הוא כשר למהדרין ומה הריעותות במיני הסכך השונים. דאף שבדר"כ אדם משתדל להיות מן המהדרין מ"מ פעמים שאדם מתארח אצל קרובים וכדומה ולהם יש סכך מסויים ואינו יודע אם יכול לאכול בסוכה זו, ואם הסכך פסול או שאינו בגדר מהודר.

גם ראינו בהרבה סוכות שמשתמשים בסכך מהודר אך כדי שלא תעיפנו הרוח קושרים אותו ופעמים שיצא שכרם בהפסדם שהחוט הוא ממין שפסול לסכך בו. ויש שדנו לפסול את הסכך אף אם הוא קשור בחוט ממין שכשר לסיכוך, והיות ויש לדון בדברים וראינו לנכון לברר ולסדר את צדדי השאלות, וכבר דנו בהרבה מן הנושאים גדולי הפוסקים שליט"א ונציע את הדברים כפי הנלענ"ד.

ובעיקר יש לדון במיני הסכך הנ"ל בכמה נידונים א'. בחוט המחבר את חלקי הסכך זה לזה אם יש בו משום מעמיד בדבר הפסול לסכך. ב'. אם יש בזה משום גזירת תקרה, וכל סכך וסכך יש בו פרטים שונים ונידונים שונים, ונבאר בעז"ה לגבי כל סכך מה הנידונים שבו.

סכך לנצח

סכך זה המכונה "סכך לנצח" עשוי מחתיכות עץ צרות ודקות [דיקטים] שרחובן כשתי ס"מ המחוברות ע"י חוט כותנה [ויש מהיצרנים שהשתמשו בחוט כותנה שלא נגמרה שזירתו]. ראה ציור א'. ויש לדון בזה מכמה צדדים:

איסור סיכוך במחצלת

א. ע"י שו"ע סי' תרכ"ט סעיף ו' ובנו"כ שם פרטי הדינים אימתי מחצלת כשרה לסיכוך ואימתי פסולה, ועכ"פ בנידון שלפנינו הסכך נעשה בצורה שאין שום רגילות לעשות כה"ג מחצלאות לשכיבה, וכל כוונתם של העושים היא להדיא אך ורק לשם סיכוך, כך שלכו"ע אין לפסול בזה מדין מחצלת. [ורק במקום שבנ"א עושים את אותה מחצלת לשכיבה אז לא מהני לדעת הרא"ש לכוון בפירוש לשם סכך, היינו מדרבנן גזירה מפני הרואין שלא ידעו שנעשה לשם סיכוך ויבואו לסכך בכל מחצלת, הלא"ה אין מקום לגזור בזה].

מנהג שלא לסכך בנסרים

ב. הנה סכך זה לא גרע לכאור' מסיכוך בעצים דקים המכונים "בלפונים", ועיין בשו"ע סי' תרכ"ט סעיף י"ח וז"ל וכן אסרו לסכך בנסרים שרחבן ד' אפילו הפכן על צידן שאין בהם ד', ואם אין ברחבן ד' כשרים אפילו משופים שדומים לכלים ונהגו שלא לסכך בהם כלל, עכ"ל. ומבואר בשו"ע שמדינא שרי לסכך בנסר שרוחבו פחות מ"מ נהגו שלא לסכך בהם כלל. ונחלקו הפוסקים בטעם המנהג:

א'. דעת הסמ"ק – שהוא מחשש שמא יבוא לסכך באופן שהמטר לא יוכל להכנס לסוכה, וז"ל הסמ"ק [מובא בב"י סי' תרכ"ט] נסרים פחותים מד' מותר לסכך בהם, אך מ"מ צריך לעשות הסכך בענין עראי שיוכלו הגשמים לרדת בסוכה וכדמפרש בתוספתא בפ"ק וע"כ נהגו העולם לכסות הסוכה בערבה או בגמי או בכיוצא בהן ולא בנסרים כלל ואפילו פחותים מד' דליכא משום גזירת תקרה משום דילמא אתו למטעי לסכך בענין קביעות שלא ירדו גשמים, עכ"ל. ב'. ובדרכי משה אות ט' – הביא בשם הגמ"י דאם סיכך אפילו בנסרים פחותים מג' פסולה דהוי כבית ממש הואיל ובזמן הזה כולם מסככין בתייהן בנסרים שאין בהם ג'.

וכתב המשנ"ב שם ס"ק מ"ט דעכשיו בזמנינו אע"פ שלא מסככין הבתים בנסרים אפילו פחות מג', מ"מ יש לחוש לטעמו של הסמ"ק ולנהוג שלא לסכך בנסרים אפילו צרים. גם החזו"א הקפיד שלא להשתמש בבלפונים [ע"י בספר סוכה כהלכתה עמ' 178 בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א, שדעת החזו"א לא היתה נוחה מסכך זה, ואת סוכתו סיכך בענפי עץ].

והנה המנהג בעיה"ק ירושלים מזה שנים לסכך בבלפונים וגם הרבה מגדולי ההוראה נהגו כך. ובביאור המנהג י"ל דהואיל ובזמנינו אין רגילות לסכך הבתים בנסרים כלל, א"כ אם באנו לחוש בזה הרי שיש לנו לחוש לטעמו של הסמ"ק דס"ל דיש

שמקבל טומאה רק מדרבנן מ"מ פסול להיות מעמיד, ולכן מרא וחצינא וכו' פסולים להיות מעמיד.

ואילו בבה"ל סי' תר"ל ס"א ד"ה כל הביא בשם הגר"א דאף לחוששים שלא להעמיד את הסכך בדבר הפסול לסכך בו, מ"מ באותם שפסולים לסכך מהם מדרבנן לא גזרו להעמיד בהם.

ומקורו של הגר"א הוא מדברי הריטב"א בדף יא: ד"ה וכולם כשרים לדפנות וכן מדבריו דף כב: בסוגיא דמסכך על כרעי המטה.

[ובטעם המחלוקת אם שרי להעמיד הסכך בדבר הפסול לסיכוך מדרבנן, יש שדנו דהדבר תלוי בגדר האיסור להעמיד הסכך בדבר הפסול לסיכוך אם ענינו הוא גזירה בעלמא שמא יבוא לסכך בסכך כזה, או דילמא מעמיד פסול עושה שהסכך עצמו פסול – עי' בספר מקראי קודש חלק א' עמ' צ"ד בהגה ומה שרצו שם לתלות מחלוקת מג"א והגר"א דלעיל יעו"ש].

ולפ"ז יש שרצו להורות למעשה דכיון שחוטי הכותנה פסולין לסכך הוא מדרבנן ומצינו בבה"ל סי' תר"ל שנקט להקל להעמיד הסכך בדבר הפסול רק מדרבנן ואף שבסי' תרכ"ט ס"ק אוסר מ"מ הואיל וכל דינא דמעמיד במחלוקת היא שנויה, לכן יש מקום גדול להקל בזה. ועי' לקמן בסמוך מה שיש לדון בהיתר זה.

אפשרות לתירוץ הסתירה בדברי המשנ"ב

ה. אמנם עדיין יש לדון אם אפשר לסמוך להקל להעמיד הסכך בדבר הפסול לסיכוך מדרבנן ע"פ דברי הבה"ל והגר"א ריש סי' תר"ל. דהנה מקור דברי הגר"א הם כאמור בדברי הריטב"א והמעייין בלשון הריטב"א דף כא: ד"ה וחד, יראה דאפשר שיש כוונה אחרת בדבריו דז"ל וחד אמר לפי שמעמיד בדבר המקבל טומאה פירוש שהוא פסול לסכך, גזירה שמא יבוא לסכך בו. והא דתנן וכולן כשרות לדפנות בשאין הסכך עומד סמוך בהן, אי נמי דכל שאין איסורו לסכך אלא מגזירה דרבנן כגון חבילין לא גזרו בו סמיכה, וגזירה לגזירה היא כנ"ל. וחזינן דהריטב"א לא כתב בסתמא דכל שפסולו מדרבנן לא גזרו בו אלא הדגיש דדבר שאסור מטעם "גזירה" בזה התירו דלא גזרו בו סמיכה. ואף שגם גזירה היא איסור דרבנן מ"מ מצינו בכמה מקומות דגזירה קילא טפי משאר איסור דרבנן.

ויש כמה דוגמאות לזה בראשונים:

א. עי' בחידושי הרא"ה דף יד. ובריטב"א שם על המשנה מסככין בנסרים דברי רבי יהודה ורבי מאיר אוסר, שכתב באה"ד וטעמא דר"מ דאוסר לאו משום פסול שבגופן דאינהו ודאי כשרין לסכך וכדאמינא אלא משום גזירת תקרה כדאיתא בגמ' והיינו טעמא נמי דנקט אוסר ולא נקט פוסל, דהא אינן אינן פסולין בגופן אלא מגזירה וכו' יעו"ש.

ב. עי' בחידושי הרא"ה שם יד: ובריטב"א שם. ד"ה תניא כוותיה דרב, שכתב על הא דבשעת הסכנה מסככין בנסרים של ארז וז"ל והא ודאי משום הכי דחקו עצמן בסוכת נסרים בשעת הסכנה, מפני שאינן פסולין בגופן אבל לעולם בדבר שהוא פוסל בגופו אפילו בשעת הסכנה לא מהני להו כלל.

ג. עי' ברי"ף בבבליה בסוגיא דרחיצה ביו"ט שכתב להדיא דגזירה קילא משבות, ודן שם הרי"ף לגבי רחיצת כל גופו בחמין שהוחמו בערב יו"ט וכתב דלאו דבר שחייבין עליו משום שבות

בסיכוך בעצים הנ"ל חשש שמא יסכך באופן שאין גשמים יורדים, והנה שיטה זו בנויה על דעת ר"ת הסובר שסוכה שאין גשמים יורדים לתוכה פסולה, והנה ר"ת גופיה התיר לסכך בנסרים שאין רחבן ד' אם לא תוקען במסמרים וכמבואר בהגהות מיימוניות פ"ה מסוכה ה"ט, גם מסברא צ"ע מהכ"ת לחדש מנהג שהוא דלא כדינא דגמ' שהתירה להדיא לסכך בנסר שאינו רחב ד"ט ולא חששו בגמ' שמא יבואו לסכך באופן שאין גשמים נכנסים, גם עצם דינו של ר"ת לא ברור אם נפסק להלכה שהרי השו"ע ורמ"א לא הזכירו דינו להלכה, ועי' בברכ"י ובמאמר מרדכי מש"כ בזה, ואף שגדולי האחרונים העתיקו להלכה את חומרת ר"ת מ"מ שמא אין לגזור גזירה חדשה לסכך בעצים דקים שמא יסכך באופן שאין המטר יורד. ומכל הלין טעמי נראה שסמכו גדולי ירושלים לסכך בבלפונים אף לכתחלה.

והנה לפי הסוברים שאין לסכך בבלפונים אפשר שגם סכך לנצח הנ"ל בכלל זה וממנהגא אין לסכך בו, אך לסוברים שבבלפונים שרינן אף לכתחלה, א"כ ה"ה בזה.

החומרים המותרים את העצים אם יש בהם

משום מעמיד בדבר הפסול לסכך בו

ג. [א]. קיימ"ל שאין לסכך את הסוכה אלא בפסולת גורן ויקב ולא במינים אחרים, כמו כן אין לסכך את הסוכה בדבר המקבל טומאה, ונחלקו הראשונים לענין הלכה האם דבר הפסול לסכך בו כשר להיות מעמיד של הסכך או שפסול גם מלהיות מעמיד. וכתבו המג"א והגר"ז ועוד אחרונים והובא גם במשנ"ב סי' תר"ל ס"ק נ"ט דלכתחילה יש להחמיר שלא להעמיד את הסכך בדבר הפסול לסיכוך [והוא לחוש לכתחילה לדעת הראשונים שפסקו ש"מעמיד" פסול], ומשמע מדבריהם שבשעת צורך או דחק יש לנקוט לעיקר ד"מעמיד" כשר. ודעת החזו"א דלהפוסלים "מעמיד" הוא הדין גם "מעמיד דמעמיד" ויבואר אי"ה בהמשך.

[ב]. דעת הרמב"ם הובאה להלכה בשו"ע סי' תרכ"ט ס"ה שאסור לסכך בחבילים של פשתן דאע"פ שגידולן מן הארץ מ"מ הואיל ונשתנו בצורתן ולא ניכר שהם גידולי קרקע יש כאן גזירה דרבנן שלא לסכך בהן. והנה לפי זה לדעות דכל דבר שפסול לסכך בו פסול מלהיות מעמיד א"כ בכל מיני הסכך שהעצים מחוברים ע"י חוטים יש לפסול אותם לכתחלה מטעם זה. אלא שבשו"ע סי' תר"ל ס"ג פסק השו"ע בפשטות דהסומך סוכתו על כרעי המטה והכרעיים הם מחיצות אם יש בה גובה י' טפחים מן המטה לסכך כשרה. ועיי"ש במשנ"ב ס"ק כ"ט דהשו"ע ס"ל דמעמיד אע"פ שמקבל טומאה מ"מ כשר, ומ"מ לכתחלה נכון להזהר בזה כי יש פוסקים שמחמירין בזה.

האם יש לחוש למעמיד בדבר שפסולו לסיכוך

הוא רק מדרבנן

ד. אלא שמצינו לכאן סתירה בדברי המשנ"ב בדיון זה אי שרי להעמיד את הסכך בדבר הפסול לסכך בו מדרבנן, דבסי' תרכ"ט ס"ק כ"ה וס"ק ח' וי"א מבואר שאפילו דבר

ולא משום רשות ולא משום מצוה וכי גזרו בשבת אבל לא ביום"ט.

הרי לן להדיא שגזירה קילא משבות. ואם כנים הדברים יתכן שבאמת אין סתירה בין פסקי המשנ"ב דמש"כ בבה"ל ריש סי' תר"ל דמותר להעמיד הסכך בדבר הפסול מדרבנן אין הכוונה בכל פסול דרבנן אלא דוקא דבר האסור מטעם גזירה [שהרי מקור הדברים הם בריטב"א וכו"ל], ומש"כ המשנ"ב סי' תרכ"ט ס"ק ח' י"א וכו"ה שאסור להעמיד הסכך בדבר הפסול מדרבנן שם איירי בדבר שהוא פסול בגופו והיינו דבר המקבל טומאה מדרבנן ועל זה באמת אין לנו מקור בדברי הריטב"א להקל.

ואם כן כשדנים על מעמיד בחוט כותנה שבוה פסול בגופו מדרבנן כיון שנשתנה, אין הדבר ברור להיתר. [ועי' ביכורי יעקב סי' תרכ"ט ס"ק ג' ומשנ"ב ס"ק י'].

[אלא שאכתי יש לדון דכיון שחוט הכותנה הוא טווי, ועיין רש"י שבת דף סג. [הובא בשעה"צ סי' תרכ"ט ס"ק כ'] דחוטם שנטוו ואח"כ קולעים אותם הוא בכלל אריג עיי"ש ומן התורה אין מסככין בהם].

והנה הזכרנו לעיל שישנם יצרנים שמשתמשים בחוטי כותנה שלא נגמרה שזירתן, ועושים זאת כדי להרויח קצת דלא חשיב נשתנה ולדעת הרמב"ם אפשר שאינו פסול, והנה אף שגם דבר זה לא ברור מ"מ לדעת רש"י אין עצה זו מעלה ארוכה.

ושמעתי ממור"ר מרן הגר"ש ואזנר שליט"א שלפני כמה שנים נתן הכשר על סכך לנצח שעיקר טעמו להקל בחוטי כותנה אלו, כיון שהחתיכות העץ יכולות לעמוד ברוח מצויה גם מבלי החוטים והחוטים הם לתוספת בעלמא ולכן אין לחוש בזה למעמיד וסיפר לי שניסה את הדבר בסוכתו למשך כמה ימים והעצים עמדו היטב.

והנה לפ"ז אם יעמוד סכך זה במקום שבו אינו יכול לעמוד ברוח מצויה רק ע"י החוטים שוב הדר דינא שיש לחוש בזה משום מעמיד בדבר הפסול לסכך בו מדרבנן. [גם יל"ע במציאות שאם עומדים העצים לבדם הם יציבים יותר מאשר ע"י כשהם במצב שמחברים ע"י החוט].

גזירת תקרה

והנה מרן הגר"ש אלישיב שליט"א דן לומר שאין לסכך ב"סכך לנצח" זה מטעם אחר וז"ל בתשובה הנדפסת בספר אז נדברו ח"ב סי' ס"ו "הנה גופא דעובדא הכי הוה הביאו לפני מחצלת עשוי מעצי "דיקט" דקים וארוגים בחוטים ואמרתי לשואל כי יש לדון עפ"י מש"כ הרשב"א הו"ד בב"י סי' תרכ"ט דכיון שהנסרים תקועים במסמרים הרי כל הנסרים כנסר אחד רחב ויש בהם משום גזירת תקרה [הדיון בתשובת הרשב"א היה כשיש מרחק בין נסר למשנהו ולכן כתב דיש שחולק ע"ז אבל כשהנסרים מונחים אחד ע"י השני קבועים במסמרים לכו"ע הוה כנסר רחב אחד וכמ"ש המג"א סי' תרכ"ו ס"ק ו' ובסי' תרל"ב ס"ק א']. והנה "דיקט" מין עץ הוא המתקלף לחתיכות דקים ולא מצינו בנסרים חילוק בין עץ עבה למין עץ דק, גם בנסר ד' אם יש בו נקבים נראה שלא יצא מכל נסר,

ומכיון שהם דבוקים ע"י אריגה הרי נעשה משום זה כנסר רחב ד' ויש לדון משום פסול נסר ד' גם במקום שאין מנהג אנשי המקום לשכיבה.

[וזאת ועוד, איכא לבירורי מה טיבם של החוטים המחברים את החתיכות, אם הוי ממין שמסככין בו דאל"כ יש בו גם משום מעמיד בדבר שאין מסככין בו], עכ"ד דברי מרן הגר"ש אלישיב שליט"א.

והנה היה מקום לדון בדברים ולחלק שדוקא שהנסרים מחוברים באופן שהוא חתיכה אחת יש בזה משום נסר ד' אבל במחצלת הנ"ל שמתקפלת אינו דומה כלל לנסר ד' [והצעתי את הדברים לפני מרן הגר"ש שליט"א ואמר לי שאה"נ שומע הוא את החילוק אבל מ"מ עדיין אין דעתו נוחה ליתן לזה הכשר לכתחלה]

וכעת ראיתי בסוף ספר "הסוכה" פסקים בשם דו"ז מרן הגר"ש ז"ל אויערבאך וצ"ל שדעתו שאין בסכך לנצח משום גזירת תקרה כיון שהעצים דקים ורכים מאד ודינם ככל מחצלת העשויה לסיכוך.

גם ממור"ר מרן הגר"ש ואזנר שליט"א שמעתי שדעתו שאין לחוש בזה משום גזירת תקרה ומטעמים הנ"ל, ואף בזמנו נתן הכשר ליצרן מסויים.

עוד היה מקום לדון בדברים דממתי נחשיב עצים מחוברים כנסר אחד דפשטות ריהטת דברי הרשב"א בתשובה ח"א סי' רי"ג מורה דנקט לעיקר שסכך שמחובר במסמרים [כפי המתואר שם בתשובה] אין בו משום גזירת תקרה, ויל"ע עד איזה שיעור ריוח בין העצים עדיין נגדיר את הדברים שאין כאן נסר אחד רחב, ועי' בשו"ת אבנ"ז סי' תע"ג שנוטה לומר דכל שגשם יכול לירד בין העצים תו לא הוי בכלל נסר רחב ד' יעו"ש. וא"כ בהני סכך לנצח יש ריוח בין העצים ובודאי שהגשם יורד דרכו וא"כ אימא יסבור דבכה"ג אין דינו כנסר ד', וצ"ע. וראה לקמן אות י"ב ט"ו.

גזירת חבילה

ז. והנה חכם אחד שליט"א יצא לדון לפסול את הסככים הנ"ל משום גזירת חבילה דאיתא במשנה סוכה דף יב. חבילי קש וחבילי עצים אין מסככין בהם וכולן שהתירן כשרות. וביארו בגמ' דהטעם משום גזירת אוצר דפעמים אדם בא מן השדה וחבילתו על כתיפו ומניחה ע"ג הסוכה ליבשה ועיי"ש ברש"י שמניחה ע"ג הסוכה שלא לשם צל ופסולה, ואח"כ קודם החג נמלק עליה שיהיה לשם סכך והוי תולמ"ה, והלכך גזרו חכמים שאין לסכך בחבילה אף כשכוונתו לסיכוך גזירה אטו הא. וכמה היא חבילה עי' בתוס' שם דף יב. בשם הירושלמי דאין חבילה פחותה מעשרים וחמשה קנים. ועיין בפוסקים שגזירת חבילה חמירא טפי ואפילו בדיעבד הסוכה פסולה. וטען אותו חכם דה"נ בהני סכך לנצח שהנסרים קשורים זה לזה ויש בכל חבילה יותר מכ"ה נסרים דיהיה אסור לסכך בהם עד שיתיר.

אמנם לכאורה הדברים צע"ג ונראה שאין לחוש בזה כלל דהנה יש להקשות בכל מחצלת נאסור משום חבילה והרי קיימ"ל להלכה דמחצלת שאינה עומדת לשכיבה [וכפי שנתבאר בסי' תרכ"ט ס"ו] כשרה לסיכוך לכתחילה והטעם מבואר

סכך לנצח מעצי במבוק

י. לאחר שנים יצא לשוק סכך לנצח הדומה ממש לסכך לנצח המתואר לעיל אלא שבמקום נסרים מעץ עשו היצרנים חלקי קני במבוק. והנה הריוח בסכך זה הוא שאין לרדן בו משום גזירת תקרה דאין רגילים לסכך כלל תקרות באופן זה, וכל מה שיש לרדן בו הוא מצד המעמיד בחוט הכותנה וכפי שהארכנו לעיל.

סכך לנצח – המכונה קיינעס – וכדו'.

יא. בסכך זה דאגו היצרנים שבמקום חתיכות העץ ישתמשו עם קנים העשויים מעץ טבעי. וכן החוט המחבר הוא חבל טבעי מצמח הגווה שלא עושים בו שום שינוי אלא מקלפים אותו מקליפתו ומקבלים חבלים טבעיים ללא עשיית שום פעולה. ולכאור' בזה אין חשש כלל דאין בזה משום גזירת תקרה, ואין בזה חשש מעמיד כלל, [והנה שמעתי שיש מורי הוראה בעיה"ק ב"ב שלא רצו לתת הכשר לסכך זה וחששו משום גזירת "מעמיד" מחמת החבלים הנ"ל ודימו זאת לדברי השו"ע סי' תרכ"ט סעיף ה' שכתב דבחבלים של פשתן פסולה, דכיון שנשתנה צורתן פסולה וה"נ נשתנתה הצורה, אמנם נראה דאין בזה כל חשש דבהמשך הסעיף מבואר דבשל גמי ושל סיב כשרה, וההבדל בין ב' הדינים הוא דבשל פשתן כיון שצריכים לשרותו ולנפצו ולסורקו חשיב נשתנה ופסול, משא"כ של גמי ושל סיב דהם חבלים טבעיים שגדלים כך סביב האילן אין לפסול, וה"נ לכאור' בצמח הגווה, וכך הורה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א.

בריא"ז [דף ז. מדפי הרי"ף] דגזירת חבילה היא דוקא באוגר עצים כדי לטלטלן ממקום למקום משא"כ אם העצים קשורים לצורך תשמישן אין בזה משום גזירת חבילה. ועיי"ש שלמד מדין מחצלת לנידון אחר. ועוד י"ל דגזירת חבילה היא דוקא כשהעצים קשורים מבחוץ כחבילה בזה יש לחוש שמא יבוא מן השדה וישכח וכו' משא"כ אם החיבור בין העצים נעשה ביניהם אינו דומה כלל לצורת חבילה. שו"ר בגליון צהר ח"ג עמ' נ"ט תשובת מרן הגרי"ש שליט"א שכתב שאין בזה כל שום פקפוק וב"ה שזכינו לכיון לטעמים שכתב שם.

חשש קבלת טומאה בסכך זה

ח. והנה חכם אחד יצא לפסול את כל הסככים הנ"ל ואמר שהם פסולים מדינא ואף למ"ד מעמיד כשר, מ"מ הכא שהם מחוברים בחוטים גרע טפי, וחיליה ידיה משו"ת אג"מ ח"א סי' קע"ז שדן גבי תריסים מעץ המחברים באריג דכיון שהאריג מקבל טומאה ומחבר את העצים יחדיו הרי שכל העצים כולם נידונים כדבר המק"ט ופסולים מדינא לסכך בהם. והנה לכאור' בפשטות יש לחלק דשאני בנידון האג"מ שאריג מחבר בין העצים, משא"כ הכא דהוא חוט בעלמא, ולכן אין לחוש בזה כלל.

קשירת הסכך

ט. ולענין לקשור את הסכך לתקרת המרפסת ע"י חוט הכשר לסיכוך נראה דאין לאסור בזה, ואין לחוש בזה משום סכך הקבוע לתקרה וכפי שיבואר להלן באורך אות ט"ז אלא שיש להזהר שלא לקשור בדבר הפסול לסכך דאז יש בזה משום מעמיד.

סיכוך ברשת עץ העומדת מעל מרפסת לצורך צל

וזה מעשה הרשת פסים דקים של עץ המחברים זה לזה, רוחב הפס הוא בין שתיים לשלושה ס"מ, והריוח שבין פס לחברו משתנה בין יצרן ליצרן, העצים מחוברים זה לזה ע"י מסמרים. כאשר צורת החיבור הוא כעשרה פסים בצורת שתי ועליהם עשרה פסים בצורת ערב ומניחים אותה מעל מרפסת [המכונה פרגולה] למטרת צל וקובעים אותה לכלונסאות המרפסת במסמרים למען תעמוד ימים רבים [ראה ציור ב']. וישנם רשתות מעין אלו אלא שקבועות בתוך מסגרות ואת המסגרות קובעים לפרגולות הנ"ל. [ראה ציור ג']

ויש לדון ברשתות האלה האם הם כשרים בעצמם לסכך, ואם לאו האם כשרים לכה"פ להיות מעמיד לסכך כשר.

וראינו לבאר בזה את כל הצדדים בשאלה זו דפעמים הנפק"מ לענין דיעבד כגון במתארת אצל חברו וכדו' אם יש צדדים להקל בזה. והנה בנידון סכך זה יש לברר כמה נושאים [א]. אם יש בחיבור העצים לזה לזה משום גזירת תקרה. [ב]. אם יש לפסול משום סכך הקבוע במסמרים. [ג]. משום סכך הקבוע כל השנה ולא נעשה לשם סוכה. [ד]. סוכה ישנה [ה]. מעמיד בדבר המקבל טומאה.

חשש גזירת תקרה בחיבור העצים זה לזה

יב. הנה בנידון זה עלינו להביא את דברי הרשב"א בתשובה סי' רי"ג ומה שדנו הפוסקים בביאור דבריו. וז"ל השאלה, סכך העשוי מנסרים שאין ברחבן אלא טפח והם תקועים במסמרות של ברזל והם משולבים בשליכת הסולם ואין בפתח השליכה שלשה טפחים ובחג מכסים אותן בהדס ובערבה, אם פוסלין את הסכך מחמת המסמרות לפי ששמעתי בשם אחד גדול שנתאכסן בבית אחד מבני עירנו וצוה להסיר המסמרות מן הסכך, הודיענו טעמו אי משום שמקבלין טומאה ואי משום כך מאי שנא משיפורין של ברזל שאם יש ריוח ביניהם כמותן כשרה.

תשובה – אותו חכם אסר לא מאותו טעם שאמרת אסר שאותן המסמרות אין פוסלין את הסכך המרובה מהן ואולי אסר מפני מה שאסר אחד מרבתי ז"ל דכיון שהנסרים תקועים במסמרות הרי כל הנסרים כנסר אחד רחב ארבעה ויש בו משום גזירת תקרה ויש שנחלקו עליו ואתה הנח להן כיון שנהגו אע"פ שאינן נביאים בני נביאים הם, עכ"ד.

והנה פשטות ריהטת הרשב"א שלדינא לא ס"ל כאותו חכם דסו"ס דהניח לאותם אנשים לנהוג כמנהגם, אלא שניסה בדרך אפשר לבאר מה טעמו של אותו חכם. וכתב דכיון שהנסרים תקועים במסמרות א"כ יש לדון את כל הנסרים כנסר רחב ד' שפסול מגזירת תקרה. ובפשטות נראה שהסיבה לפסול בזה דחשיב כה"ג כסכך פסול ונמצא שהאדם היושב בסוכה יושב תחת סכך פסול ואע"פ שהיו מכסים את הנסרים הנ"ל בסכך כשר מ"מ יש לדון זאת כנסר רחב ד' שהניחו עליו סכך כשר. והרשב"א לא זכר בדבריו כלל שיש לדון בזה משום מעמיד בדבר הפסול לסכך בו והיינו שיש כאן סכך שעומד ע"ג דבר הפסול מחמת גזירת תקרה וכן לא הזכיר בדבריו לפסול מטעם לבוד, אלא כל עיקר טעמו לבאר את דעת החכם הנ"ל דחיבור נסרים ע"י מסמרים יש לדון בו דחשיב נסר אחד.

והנה הרשב"א לא פירש אמאי לא נקט להלכה כדעת אותו חכם, ולכאור' היה נראה בכונתו דגזירת חז"ל שלא ישבו בסוכה תחת נסר רחב ד' טפחים שמא יבוא לשבת תחת תקרת ביתו, כל זה הוא דוקא בנסר רחב ד"ט כשהוא כולו עשוי מעץ דאז שפיר י"ל דיש לחוש שמא יבוא לישב תחת תקרת הבית, משא"כ כיש ריוח בין העצים אין סברא כלל לדמות זאת לנסר, וכיון דעסקינן בגזירה דרבנן אין לנו אלא מה שגזרו ומנלן לחדש בזה, ולפ"ז אף אם העומד מרובה על הפרוץ מ"מ אין צורתו כנסר ויהיה שרי. עוד י"ל דלפ"ז היה מקום לומר דלדעת הרשב"א אם יהיה נסר רחב ד' שניקבו אותו בהרבה חורים אף שהעומד מרובה על הפרוץ מ"מ כיון שאין צורתו כנסר ולא יבואו לטעות בו לא גזרו בזה חכמים.

[וזכר לדבר דנחלקו ע"י סי' בנסרים רחבים ד' המונחים על גבי תקרה ונטל אחת מבנתיים או פקפק האם כשרים הם לסכך דיש שיטות בראשונים הסוברות דכיון שעשה מעשה בגוף הסכך תו לא יבוא לטעות ולשבת תחת תקרת הבית ועי"ש שיש החולקים בזה. ולפ"ז היה אפשר לומר דבסכך

כזה שלעולם א"א לטעות בו ולישב תחת תקרת הבית דהרי הוא מנוקב וגשמים יורדים דרכו ואינו דומה כלל לתקרת הבית לא גזרו בזה חכמים].

יג. ויש לדון להרשב"א מה יהיה הדין במי שיקח נסרים ויצרפם אחד לשני בסמוך ע"י מסמרים או יניחם בתוך מסגרת אחת. בצורה מהודקת בלי מסמרים [ראה ציור ד']. ובסברא נראה לומר דכל שחיברו כמה עצים לנסר ד' הרי הוא בכלל הגזירה ואף שיש קצת אוירים דקים ביניהם כדרך שיש כשמחברים עצים, מ"מ נראה הדבר כנסר אחד רחב ד' ופסול [וכן הוא משמעות המג"א סי' תרל"ב ס"ק א']. וצ"ע דברי האבנ"ז בתשובה סי' תע"ג שדן בנידון כזה [וז"ל בדבר הסכך שנהגו לעשות טבלאות מרובעות ארכן ורחבן כאמה וכאמתים ובאמצען כולו חלל ורק הסוכב הוא עץ כעובי אצבע ויותר מעט והחלל מכוסה בקנים, היינו שיש חריץ בהסוכב בצד הפונה להחלל ומניחים קנים שקצותיהם נסמכים על החריץ שבסוכב ויש שמדביקים הקנים בדבק בתוך החריץ שבהסוכב ובכולם שפת גובה החריץ לעומת עובי הקנים ויותר מעט]. וכתב לדון מסברא שטעמו של הרשב"א שלא אסר הוא מחמת שהגשמים נכנסים בין הנסרים וה"נ דכוותיה ודן להביא ראיה ממחצלת, ואח"כ כתב לחלק דשמא שאני מחצלת שאין הקנים דבוקים בדבק משא"כ הכא ולכן מסיק דלכתחלה אין לסכך בדבוקים אבל אם נהגו לסכך בהם אפשר אין למחות בידם. ומבואר מדבריו דאם אינם דבוקים אין לאסור לדינא, [ובגוף ראייתו ממחצלת יש לחלק דשאני מחצלת שהיא רכה ואינה דומה כלל לנסר רחב ד' משא"כ בלוח עץ שיש בתוכו קנים דדומה טפין].

אבל גם על עצם סברתו של האבנ"ז יש לדון ולומר דכל שחיבר קנים זה לזה בצורה צפופה הרי שדינו כנסר אחד, וכך ריהטת דברי מג"א לאיסור אף להרשב"א. ואף דהמג"א איירי בקבען במסמרים, נראה דאם הקנים מהודקים היטב אזי גם בלי מסמרים דינם כנסר אחד דאין המסמרים סיבה אלא סימן דחשיב נסר אחד. ולעיל אות ו' הזכרנו את דבריו מרן הגריש"א שליט"א שדן בכל סכך לנצח המחובר ע"י חוטים שיאסר מטעם נסר ד' אף להרשב"א, אמנם כתבנו דיש מקום לחלק ולומר דכיון שהוא רך ונכפף ודומה טפי למחצלת אין בו את חשש הגזירה, והבאנו את דעות גדולי ההוראה בזה ומשמע תקחנו.

יד. ועי' ב"ח סי' תרכ"ו שמשמע מדבריו דטעם הפוסלים הוא משום דאמרינן בכה"ג לבוד להחמיר והרשב"א שחלק עליהם ס"ל דלא אמרינן לבוד להחמיר, ובמג"א ס"ק ו' הקשה על הב"ח דלא משמע ברשב"א כלל שיאסר מטעם לבוד.

ובביכורי יעקב ס"ק ח' כתב לדינא לאסור אם חיבר עצים ועשאן כסולם וכדברי השואל ברשב"א וכתב וז"ל באה"ד כתב הרשב"א שדעת קצת ראושנים להחמיר משום גזירת תקרה והוא הסכים עימהם במקום שנהגו ומשמע שם אפילו יש יותר מג"ט ביניהם ולכן ראוי לצאת ידי הפוסקים הללו שלא לחבר אותן השליכות במסמרות קודם שיעלם, וכו' – והנה מבואר מדברי הביכור"י שכל שיש עצים המחברים זה לזה במסמרים אפילו יש ריוח ניכר ביניהם יש להחמיר בזה.

והנה מה שלמד ביכור"י דהרשב"א ס"ל לאסור במקום שנהגו, לכאור' אין דבריו מוכרחים דסגנון הרשב"א מורה טפי שנקט להקל רק התבטא בלשונו "הנח להם במקום שנהגו", אבל אין הכרח כלל

שהרשב"א יסבור לדינא לאסור. ועי' ברעק"א בהגהותיו על הביכור"י נדפס בתוספת ביכורים, שדן לומר שכל מה שאסר אותו חכם המובא ברשב"א זה רק כנגד הנסרים אבל לא כנגד האויר שביניהם דאין האויר נעשה כנסר לפסול ישיבה תחתיו, והביכור"י דן לדחות דבריו דפשוט דברי הרשב"א שכל החתיכה נעשית כנסר אחד רחב ד' ואין לישוב תחתיו.

ועי' בחיי אדם כלל קמ"ו דין ל"א וז"ל אותן שעושין סריגות מעצים דקים ומחוברים יחד והן רחב ד', יש להסתפק דאפשר דדינן כנסר שיש בו רוחב ד"ט דפסול, ואע"פ שנותן עליו סכך כשר, אפשר שיש לאסור, מ"מ אין למחות בנוהגין היתר, כיון שנותן עליו סכך כשר ל"ש גזרת תקרה, וציין למג"א סי' תרכ"ו ס"ק ו'. ומבואר מדברי הח"א שנסתפק בדבר אם מחבר כמה עצים יחדיו והיינו דלא בריא ליה אם בכה"ג גם הרשב"א יאסור, ומ"מ לענין דיעבד אם נתן עליו סכך כשר ל"ש בזה גזירת תקרה. [יל"ע] למה לא שייך בזה גזירת תקרה הרי אין הסכך ביניהם אלא עליהם ובשלמא אם הסכך הכשר הוא בין הנסרים הרי הוא מפריד וחוצץ ביניהם וי"ל דאין בזה גזירת תקרה, אבל כשמונח מעליהם אמאי מבטל הוא את הגזירה, ואולי כיון שניכר לכל שהניח סכך כשר תו לא חישנין שמא יבוא לישוב תחת תקרת ביתו, וצ"ע. ועדיין יש לברר מקור דברי הח"א שאם יש סכך כשר ביניהם הרי זה כשר לדעת הרשב"א].

טו. ועי' בשו"ת אמרי יושר ח"א סי' מ"ג שדן בנידון מי שהכניס נסרים לתוך מסגרת ותקע מסמר בקצה כדי שלא יצאו הנסרים, וסיכך בה את הסוכה, ודן לפסול בזה מחמת דברי הרשב"א בתשובה. ובתוך הדברים הקשה אמאי דן הרשב"א לפסול את הסכך והרי בציוורו של הרשב"א הניחו ע"ג הנסרים סכך כשר ובאופן שהסכך הכשר רבה על הנסרים וא"כ מהכ"ת לפסול את הסכך, ומכח קושיא זו הכריח האמרי יושר שהרשב"א פסל את הסכך מדין **"מעמיד"** דהיות והמעמיד פסול לסכך משום גזירת תקרה א"כ הסכך שעליו גם פסול. והקשה מדברי הרשב"א על הפמ"ג בא"א סי' תרכ"ט ס"ק י"א שדן אם לפסול מעמיד בנסר רחב ד' דשמא הוי גזירה לגזירה.

והנה המעצין בגוף דברי האמרי יושר יראה דס"ל: א]. דבציוור המובא בתשובת הרשב"א הדיון לפסול מטעם מעמיד, דהואיל ומניח סכך כשר על הנסרים תו אין טעם לפסול משום נסר ד'.

ב]. אם לא יניח עצים בינתיים, לסברת מורו של הרשב"א יש לפסול ולרשב"א כשר, אמנם אין זה לכתחילה. ג]. אם מניח קנים בתוך מסגרת עץ, אזי אם מחבר את הקנים בקצה ע"י מסמר פסול **מדינא** דהיינו אף הרשב"א פסול דהוי נסר ד', אבל אם לא תקע מסמר ומסיר את הקנים ביד מתוך המסגרת אין בזה חשש רק **מחמת מעמיד**. [ויל"ע] אם הציור שעליו קאי האמרי יושר שיכול להסיר ביד מיירי שהקנים מחוזקים היטב או שהם רופפים].

אלא שלכאור' אין זכר בדברי הרשב"א שפסל מטעם מעמיד. ובפשוטות כוונת הרשב"א בשם מורו דכיון שהם מחוברים יחדיו הרי שהם נידונים כנסר אחד רחב ולא יועיל כלל להניח ביניהם סכך כשר, וכהבנת הביכור"י שהובא לעיל אות י"ד וביותר דנתבאר לעיל אות ה' בשם ריטב"א ורא"ה דדברים שנאסרו משום גזירה לא פסלינן להו להיות מעמיד דהוי גזירה לגזירה. וא"כ מנלן לאפוש' מחלוקת ולומר שהרשב"א חולק בזה וס"ל דגם בכה"ג אסרינן משום מעמיד, ודו"ק. ואכתי צ"ע בפשט דברי הרשב"א מכח קושית רעק"א דאין לנו מקור לאסור ישיבה מתחת האויר שבין הנסרים וא"כ אפשר להניח סכך כשר במקום האויר ואמאי יפסל, וצ"ע.

סכך הקבוע לתקרה במסמרים וקשירת הסכך לתקרה ע"י חוטים

טז. והנה בהרבה מהסוכות הנסרים הנ"ל מחוברים כל השנה במסמרים לפרגולה ויש לדון דאף אם נידון שאין בנסרים הנ"ל משום חשש נסר רחב ד', או עכ"פ לענין דיעבד וכמו שנבאר לעיל [אות יב-טו] מ"מ אפשר דיש לחוש בזה כיון שהסכך מחובר לתקרה במסמרים, ושאלה זו נוגעת גם לכל סכך לנצח וסכך קיינס דשמעתי שיש מגדולי המורים פעה"ק שאסרו על המשווקים למכור חוטים טבעיים כדי לחבר את הסכך לכלונסאות כדי שלא יעוף ברוח וטעמם דע"י החיבור נעשה הסכך קבוע ויש בו פסול, שו"ר שהדברים נדפסו בשו"ת אבן ישראל ח"ח סי' מ"ד לגאון רבי ישראל יעקב פישר שליט"א ראב"ד העדה החרדית, ולכאור' נראה לענ"ד דאין בזה חשש כלל בין בחיבור במסמרים וכ"ש בחיבור ע"י חוט טבעי וכפי שיבואר לקמן.

ע"י תוס' סוכה דף ב'. ד"ה כי שנתקשו אמאי אסרינן שגשמים בחג סימן קללה הם והרי יכול לקבוע את הסכך במסמרים באופן שלא ירדו גשמים לסוכה, דכמו שמצינו גבי דפנות דאפילו אם הן קבועות מ"מ כשרות כיון שראויות לעשותן עראי ה"נ נימא בסכך, ותירצו וז"ל בסככה שעיקר הסוכה על שם הסכך לא מתכשרה עד דעביד ליה עראי, עכ"ל ומתבאר מדברי התוס' הנ"ל שאין לקבוע את הסכך לתקרה במסמרים דבעינן סכך עראי, וכן העתיק בשעה"צ סי' תרל"ג ס"ק ו' בשם תוס' ור"ן דהסכך אינו כשר מהתורה עד דעביד ליה עראי, דהיינו שלא יקבע את הנסרים במסמרים.

ולכאור' יש להקשות בזה, דבסוגיא דף טו. גבי תקרה שאין עליה מעזיבה מבואר להדיא דסגי בנוטל אחת מבנתיים ועי"ז נתכשרו שאר הנסרים לסכך אף שלא פקפק אותם כלל והם מחוברים במסמרים, [ועיי"ש בראשונים שדנו אך ורק משום גזירת תקרה, עיין בר"ן וברמב"ם], ולא חששו כלל לזה שהנסרים קבועים במסמרים. וכן פסק השו"ע סי' תרכ"ו ס"ג גבי הסרת הרעפים והכשרת הלאטיש וכן מבואר בתרה"ד סי' פ"ט להדיא.

ונראה מזה שלא אמרו תוס' ור"ן דסכך הקבוע במסמרים פסול אלא בגוונא שעושה אותו כתקרה גמורה שאין הגשמים יכולים להכנס לתוכה, וזהו קבע שנאסר בסכך, אבל כל שיש ריוח בין נסר לנסר תו אין קפידא בזה שהם מחוברים לגג במסמרים. וכ"כ בספר חמד משה סי' תרל"א אות ד', והוכיח כן מדברי הגמ"י הלכות סוכה פ"ה ה"ט שהביא את שיטת ר"ת שכתב שאין לסכך בסכך

פנימית, וז"ל דכל ימות השנה דייר התם ורוב תשמישו וסעודתו ושינתו שם, והנה רשת זו שאנו דנים עליה נעשתה למטרת צל בלבד ואינה ראויה למגורים והוי ממש כסוכת גנב"ך.

סוכה ישנה

יח. אכן כיון שרשת זו נמצאת כל השנה מעל המרפסת נמצא שיש לסוכה זו דין סוכה ישנה ובענין לחדש בה דבר. וישנם ב' אופנים לחדש בה דבר: א. אם חמתה מרובה מצילתה, - הרי בזה שיוסיף עליה סכך כבר חידש בה דבר [ויש למדוד היטב את שטח הנסרים שברשת, דפעמים צילתה מרובה מחמתה]. ב. אם יסיר רשת אחת ושוב יניחה מחדש לשם צל הרי שחידש בה דבר.

מעמיד בדבר הפסול לסכך

יט. עוד יש לדון אם העצים שברשת יכולים לעמוד גם מבלי המסמרים, דאם אינם יכולים לעמוד בפני עצמם רק בסיוע המסמרים, א"כ יש לחוש בזה משום מעמיד בדבר הפסול לסכך. ולכן יש לדון בזה בכל מקרה לגופו.

כ. העולה מהנ"ל:

מסגרת שיש בתוכה נסרים הסמוכים זה לזה

ה. ולענין מסגרת שיש בתוכה נסרים הסמוכים זה לזה באופן שאין ריוח ביניהם כלל ומניחים אותה על הסוכה לסכך, אזי אם הנסרים קבועים ע"י מסמר וכדו' לכאן, יש לאסור בזה משום נסר רחב ד' וכמשמעות מג"א סי' תרל"ב ס"ק א' [ודלא כשו"ת אבנ"ז סי' תע"ג ע"י לעיל אות י"ג] ואם אין מחוברים במסמרים אלא שקבועים בחוזק ג"כ יש לאסור דלכאן הוי כנסר אחד רחב ד'. ואם הם רפויים ולא מחוברים כלל בזה לכו"ע מסתבר דשרי.

ו. ואם הנסרים אינם מהודקים זה לזה אלא שהכניסו אותם לתוך נקבים מפולשים בתוך מסגרת באופן שאין הם מחוברים כלל אלא אפשר להוציאם ולהכניסם בקלות ממש, ואת המסגרת הזו מניחים על הפרגולה באופן שכעת לא יוכלו לצאת ממקומם, ראה ציור ה', יש לדון דאפשר דכה"ג אין שום חשש דמצד גזירת תקרה הרי אין הנסרים מחוברים כלל, ומה שאח"כ שמים אותם במתוך מסגרת הרי זה לא גרע מנסרים שמניחים אותם על הגג זה ליד זה, אמנם אם יקבעו את הנסרים הנ"ל בתוך המסגרת באופן שאינם יוצאים בקל שוב הדר דינא למה שהובא לעיל ס"ק א', וצ"ע.

מעובה דאל"ה אמאי גשמים סימן קללה בחג [היינו ראיית תוס' דלעיל] וכתב מעשה שהר' שמעון גיסו של ר"ת קבע הסכך במסמרים ופסלה ר"ת משום דמצלת מן הגשמים, הרי דעיקר הקפידא משום דמצלת מן הגשמים ובלא"ה לא קפדינן במסמרים.

ונראה שזוהי גם כוונת האגודה המובא במג"א סי' תרכ"ז ס"ק ב', וא"כ ברשת זו שהגשמים יורדים בתוכה בשופי, וכן במיני הסכך לנצח שגם בהם יורדים גשמים בשופי אין לכאורה לאסור לסכך בה מטעם שקבועה במסמרים או מטעם שהסכך קשור לכלונסאות. [שוב הראוני שמו"ר מרן הגר"ש ואזנר שליט"א כתב בזה להיתרא ותשובתו מודפסת בגליון זה].

סכך הקבוע כל השנה ולא נעשה לשם סוכה

יז. עוד יש לדון ברשת זו דכיון שהיא קבועה כל השנה ולא נעשתה לשם סוכה כלל, שמא דינה כדין סוכת היוצרים שמבואר בגמ' סוכה דף ח: שהפנימית פסולה כיון שדר בה בקבע. אכן נראה דאין לחוש בזה דעיי"ש ברש"י ד"ה

רשת עץ המונחת מעל מפרסת

א. יש לדון אם יש בזה משום גזירת תקרה ומסברא היה מקום לומר דבכה"ג הרשב"א היה מיקל וכן על לאבני נזר, אבל כיון שאין הדבר מבואר להדיא ומצינו לכמה מגדולי האחרונים שנקטו דפסול או שעכ"פ אינו לכתחלה, א"כ אין להשתמש בזה לכתחלה, ויל"ע אם יניח עליהם סכך כשר אם מהני, וצ"ע. גם לענין דיעבד צ"ע אם יש מקום לסמוך על דעת האבנ"ז.

ב. אם הרשת הנ"ל עומדת במרפסת כל השנה דינה כסוכה ישנה וצריך לחדש בה דבר.

ג. יש לעיין במציאות בכל רשת אם יש לחוש משום מעמיד הנסרים זה לזה ע"י המסמרים.

ד. אין לחוש לזה שכל הנסר מחובר למרפסת במסמרים דכיון שהגשם נכנס בשופי תו לא הוי תקרה קבועה.

מחצלות

כא. לפני כמה שנים שווק סכך העשוי כמחצלת ממש והיה לו הכשר מכמה רבנים שליט"א ובערב סוכות פורסם ע"י אחד מנותני ההכשר שאין הוא מכשיר את הסכך הנ"ל ובהודעה נכתב דכיון שנתברר שאין קוצים אלא בצד אחד, לכן הוסר ההכשר. והעולם תמה דבפוסקים לא נזכר שום רמז אם יש קוצים בצד אחד של המחצלת או בשני צדדים, וביורנו את פשר הדבר, והוסבר לנו דהרב הנ"ל לא אחז בנתינת "הכשר" על המחצלת אלא בנתינת "פסק" שמחצלת זו כשרה לסכך וכיון שאמרו לו שיש קוצים במחצלת ותו אינה ראויה לשכיבה, ממילא לכו"ע כשרה היא לסיכון, אבל לאחר שנתברר לרב הנ"ל דרך מצד אחד יש לה קוצים א"כ אין לנו ראייה ברורה שהמחצלת כשרה דסו"ס ראויה היא לשכיבה וצריכים אנו להכנס בשאלה האם מחצלת זו עומד לשכיבה או לסיכון ואם האומן שעשאה לצל או לשכיבה. וכיון שמציאות זו לא נתבררה על ידו לכן הסיר את ההכשר.

והנה בגוף דין מחצלת מבואר הדבר בפוסקים סי' תרכ"ט ס"ו ובנו"כ, ועיי"ש במשנ"ב ס"ק י"ח בשם מג"א שכתב וז"ל "ודע דבמקומות הללו כל מחצלת עשויה לשכיבה וא"כ אפילו עשאה לסיכון גם אין מסככין בהם", וטעמו ע"פ סברת הרא"ש דבמקומות שעשויים לשכיבה א"כ איכא מראית עין ואסורים אפילו כיון לשם סכך. וצריך לברר בכל עת וזמן מה המציאות, ומסתבר שהדבר תלוי במקום שבו רוצים לסכך ולא במקום שמייצרים את הסכך.

קשירת הסכך כדי שלא יעוף ברוח

במקומות רבים רוח קלה ביכולתה להעיף את הסכך, והנה הסכך צריך שיהיה ראוי לעמוד ברוח מצויה ואם לאו פסול. ופעמים שיושבים בסוכה גם כשיש רוח שאינה מצויה, והנה יל"ע באיזה אופן אפשר להדק את הסכך כדי שלא יעוף ברוח, ושורש השאלה דלדינא אנו מחמירים לכתחלה לחוש לפוסקים הסוברים דאין להעמיד את הסכך בדבר הפסול לסכך בו, [אף שבדיעבד מבואר בפוסקים שלא חוששים להנך פוסקים אלא נקטינן לעיקר כסברת הראשונים דשרי להעמיד את הסכך גם בדבר המקבל טומאה וגם בדבר הפסול לסכך בו]. ולדעת החזו"א יש להחמיר לכתחלה גם על מעמיד דמעמיד.

אלא שהעירוני דמדברי החזו"א סי' קמ"ג ס"ק ב' מבואר דכה"ג הוי מעמיד אחד, דהיות והקרשים העליונים כשרים לסכך א"כ תו הוי חלק מהסכך וכמו שבגוף הסכך עצמו לא אמרין שהסכך התחתון הוא מעמיד לסכך העליון אלא הכל חשיב סכך אחד, ה"ג הכל חשיב סכך אחד, שעומד ע"י חוטים. אלא שיש לדחות דשאני הכא שניכר הדבר שהעצים העליונים הונחו שלא לשם סיכון אלא לשם העמדת הסכך ואינן בטלים אליו גם ברוב הפעמים הם נחשבים כסכך פסול דלא הונחו לשם צל, וא"כ י"ל דבכה"ג נחשבים הם כעצים בפני עצמן וממילא החוטים הקושרים אותם חשיבי מעמיד דמעמיד וצ"ע.

והנה אם הסכך עומד בפני עצמו ורק שם את הקרשים הנוספים לתוספת חיזוק אזי אין בזה חשש כלל כמבואר בחזו"א שם. ורק בגוונא שאין הסכך יכול לעמוד ברוח חזקה אזי יש לשער כל מקרה לגופו דיתכן פעמים שכל סמיכת הסכך הוא רק ע"י המעמידים ופסול.

העמדת הסכך על גבי דפנות רחבות ד' טפחים

כה. ע"י פמ"ג סי' תרכ"ט בא"א ס"ק י"א שדן אי שרי להעמיד הסכך על גבי דפנות רחבות ד"ט דהואיל ופסולות לסכך מגזירת תקרה אפשר שפסולות למעמיד אלא שסיים דאפשר דהוי גזירה לגזירה. והנה למה שנתבאר לעיל אות ה' דכל דבר שנאסר מגזירה לא גזרינן בו משום מעמיד בודאי שיש להכשיר וכמדומה שכן המנהג.

והנה חכם אחד שליט"א רצה לדון ולאסור להניח הסכך ע"ג כלנסאות דכיון שהכלונסאות לא הונחו לצל תו הוי סכך פסול וא"כ פסול למעמיד, ושוב נסתפק דאפשר דאם העמידם למטרת העמדת סכך לשם צל סגי, ומסיק שראוי להחמיר שיתכוין בשעה שמניח את הכלונסאות שיהיו לשם צל, והנה לכא' היה מקום לומר דאין בזה חשש כלל דכיון שכל הפסול בכה"ג הוא משום מעמיד והחשש במעמיד שמא יבוא לסכך בו, ובכה"ג אם יבוא לסכך בו תו הוי כבר לשם צל בודאי, ודו"ק.

כב. והנה כיון שאנו חוששים לכתחלה לא לחבר את הסכך כשהמעמיד פסול לסכך א"א לקשור את הסכך בחבלים המצויים בשוק דרובן ככולם עשויים מפשתן או פלסטיק ובשו"ע סי' תרכ"ט מבואר דאין לסכך בחבלים של פשתן וכמבואר הטעם בפוסקים משום דנשתנה נפסל מדרבנן לסכך, וכן חוטי פלסטיק אין לסכך בהן כיון שפלסטיק הוא מין הפסול לסכך וכל הפסול לסכך נפסל להיות מעמיד לכתחלה.

ועי' לעיל אות ה' מש"כ בארוכה דלכא' אין להכשיר בזה אף לדעת הבה"ל סי' תר"ל, דיש לחלק בין סכך הפסול מדרבנן לסכך הפסול מגזירה, יעו"ש.

והעצה לזה לקשור את הסכך ע"י חוטים טבעיים והיינו עלי לולב [באופן שאין בזה משום מוקצה למצוות] או בחוטי "גווה" טבעיים וכדומה.

אמנם א"א לקשור ע"י הפשתן הנמכר עם האתרוג דכיון שהוא פשתן מנופץ פסול הוא לסכך וממילא אין להשתמש בו כמעמיד.

כג. ואפשר גם להניח קרשים עבים פחות מרוחב ד"ט בכמה מקומות מעל הסכך, ואפשר להניח גם קרשים העשויים מעץ סנדוויץ [שיש ביניהם דבק] ולא אמרין דבכה"ג הוי מעמיד ע"י הדבק או מעמיד דמעמיד כיון שהדבק אינו מין שרגילים לסכך בו. [שמעתי ממו"ר הגר"ש גלבר שליט"א והסכים לזה הגר"נ קרליץ שליט"א].

כד. ויל"ע אם שרי להניח קרש על גבי הסכך ולקשורו בצידי לקרש. אחר [עי' ציור ו'] דלכא' בכה"ג הוי מעמיד דמעמיד ולהפוסקים דמעמיד דמעמיד כשר א"כ ה"נ לא שניא, דהקרשים הם מעמיד אחד והחוטים הם מעמיד נוסף.